

1500770-76.2021.8.26.0617

Classe: Auto de Prisão em Flagrante

Assunto: Crimes do Sistema Nacional de Armas

Magistrado: FERNANDA AMBROGI

Comarca: Jacareí

Foro: Foro de Jacareí

Vara: 2ª Vara Criminal - ANEXO DA INFÂNCIA E JUVENTUDE

Data de Disponibilização: 25/04/2022

... Disse que já foi processado criminalmente por tráfico e não conhecia os policiais militares responsáveis pela abordagem.

A testemunha PM WILLIAM DOUGLAS LEANDRO, disse que no dia dos fatos em patrulhamento de rotina quando foram informados por populares que dois indivíduos na condução de veículo Voyage prata estariam efetuando disparos na via pública. Disse que ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Jacareí

Foro de Jacareí

2ª Vara Criminal

Praça dos Três Poderes, s/nº, Jacareí - SP - cep 12327-902

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

1500770-76.2021.8.26.0617 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500770-76.2021.8.26.0617 Controle: 2021/001021

Classe - Assunto

Auto de Prisão em Flagrante - Crimes do Sistema Nacional de Armas

Autor:

Justiça Pública

Réu:

KAYO DE SOUZA BITTENCOURT

Juiz(a) de Direito: Dr(a). FERNANDA AMBROGI

Vistos.

KAYO DE SOUZA BITTENCOURT e TALES DE SOUZA BITTENCOURT, qualificados nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 16, parágrafo primeiro, inciso IV, da Lei nº 10.826/03, porque no dia 30 de maio de 2021, por volta das 07 horas e 05 minutos, no cruzamento da Avenida Guarda Municipal José Santana com a Rua Moisés Ruston - Parque Itamaraty, nesta cidade e comarca de Jacareí/SP, previamente ajustados e com unidade de desígnios, respectivamente, adquiriram e transportaram uma arma de fogo consistente em uma pistola calibre 38, marca Taurus, com numeração obliterada, municiada com dois cartuchos íntegros, conforme autos de exibição e apreensão de pp. 24.

Segundo apurado, durante patrulhamento ostensivo, policiais militares receberam informações de populares de que diversos indivíduos transitavam pela Avenida Nilo Máximo, sentido Jacareí/SP, realizando inúmeros disparos de arma de fogo, dentre os quais, estariam no veículo VW/Voyage, cor prata, placas MTE1489. Munido de tais informações, os policiais militares avistaram o referido veículo no

local dos fatos e após darem ordem parada, abordaram o condutor do veículo Kayo e o irmão dele, Tales, que estava no banco do passageiro. Durante a inspeção veicular, os policiais militares encontraram uma arma de fogo, com numeração obliterada, municiada com dois cartuchos íntegros, no assoalho do motorista, Kayo, que admitiu informalmente tê-la adquirido para sua segurança pessoal.

Preso em flagrante delito, Kayo se reservou no direito de permanecer em silêncio (p. 07).

À autoridade policial, Tales confessou formalmente a prática do crime e disse ter adquirido a arma de fogo no Campo dos Alemães (São José dos Campos/SP) pelo preço de R\$ 1.500,00. Alega que "não viu" seu irmão Kayo assumir a propriedade da arma aos policiais (p. 04).

Foi convertida a prisão em flagrante de KAYO DE SOUZA BITTENCOURT em prisão preventiva (fls. 37/39).

Recebida a denúncia em face do réu KAYO DE SOUZA BITTENCOURT (fls. 76/78).

O acusado foi citado (fls. 207) e apresentou resposta à acusação (fls. 87/88 e 199/200).

Foi concedida liberdade provisória (fls. 96/97).

Foi homologado acordo de não persecução penal em benefício de Tales de Souza Bittencourt (fls. 197/198).

Não estando presentes as premissas para a absolvição primária, foi ratificado o recebimento da denúncia (fls. 208/211).

Durante as instruções, foram ouvidas as testemunhas arroladas pelas partes, sendo, ao final, interrogado o réu.

Encerrada a instrução as partes se manifestaram, deduzindo suas pretensões por intermédio de debates orais.

É o relatório.

D E C I D O.

A ação é procedente.

A materialidade restou devidamente comprovada pelo auto de exibição e apreensão (fls. 24), pelo laudo da arma (fls. 169/175), que atestou sua potencialidade ofensiva e apontou a supressão da numeração de identificação, bem como pela prova oral coligida aos autos.

A autoria é inconteste.

Perante a autoridade policial, o réu KAYO ficou em silêncio. Em juízo, negou os fatos. Disse que no dia dos fatos seu irmão lhe pediu para busca-lo numa festa e durante o trajeto de volta foram abordados pela polícia. Disse que não sabia que seu irmão estava armado e que permaneceu em silêncio em solo policial porque não estava acreditando nos fatos. Disse que já foi processado criminalmente por tráfico e não conhecia os policiais militares responsáveis pela abordagem.

A testemunha PM WILLIAM DOUGLAS LEANDRO, disse que no dia dos fatos em patrulhamento de rotina quando foram informados por populares que dois indivíduos na condução de veículo Voyage prata estariam efetuando disparos na via pública. Disse que seguiram pela direção indicada e localizaram o réu e outro indivíduo. Disse que o réu estava conduzindo o veículo e a arma de fogo foi encontrada embaixo do banco do motorista. Disse que o réu informou que a arma de fogo se destinava a sua defesa pessoal. Disse que a arma estava municiada com dois cartuchos íntegros. A testemunha PM RENAN ALVES DE OLIVEIRA, que também participou da diligência, corroborou o depoimento do miliciano.

O informante TALES DE SOUZA BITTENCOURT, disse que estava no veículo com o réu quando foram abordados pela polícia. Disse que arma era de sua propriedade.

Disse que não sabe declinar qualquer motivo pelo qual os policiais incriminaram falsamente seu irmão. Disse que informou em solo policial que a arma era de sua propriedade.

Pois bem.

Analisando as provas carreadas aos autos, segura mostra-se a condenação. Veja: em que pese as alegações da d. defesa, no sentido da fragilidade do conjunto probatório, apta a ensejar a absolvição.

O réu Kayo negou as imputações, alegando que a arma pertencia ao seu irmão Tales. Em que pese a negativa, tal versão não encontra amparo nos autos. Os depoimentos dos policiais acabam por espancar qualquer dúvida em relação à autoria do crime.

Cabe ressaltar, nesse passo, que os depoimentos prestados pelos policiais, na Delegacia e em Juízo, são, em essência, coerentes e harmônicos. Assim, não se pode negar valor a tais depoimentos pelo simples fato de terem sido prestados por agentes públicos, até porque, agindo no estrito cumprimento do dever funcional, com obediência aos preceitos legais, são merecedores de toda confiança, como de resto qualquer pessoa há de merecer, até prova em contrário, inexistente nesses autos.

Confira-se:

"PROVA - Testemunha - Policial Militar - Validade - Reconhecimento - Impossibilidade de invalidar o depoimento de Policial Militar, por suspeito ou impedido de depor, só porque ostenta essa qualidade, uma vez que, seria incurial, um verdadeiro contrassenso, o Estado credenciar alguém como seu agente e, ao depois, quando este prestasse conta de suas diligências, fosse taxado de suspeito - Recurso improvido." (Apelação Criminal n. J. 103.338-3/6 - São Paulo 9ª Câmara Criminal - Relator: Ubiratan de Arruda - 30.1.2008-V.U.).

Ademais, nada existe nos autos a indicar que os policiais estivessem perseguindo os réus, ou que tivessem qualquer motivo para incriminar falsamente pessoa que sabem ser inocente.

Logo, nada há nos autos a infirmar as palavras dos policiais.

Pois bem.

Frise-se que os crimes previstos no Estatuto do Desarmamento são classificados como crime de perigo abstrato, não sendo necessária a prova do efetivo perigo à coletividade para sua configuração.

Confira:

STJ - "HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO. DESCABIMENTO. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO (ART. 12 DA LEI N. 10.826/03). TIPICIDADE DA CONDUTA PRATICADA APÓS 31/12/2009. CRIME DE PERIGO ABSTRATO. DEMONSTRAÇÃO DE EFETIVA SITUAÇÃO DE RISCO AO BEM JURÍDICO TUTELADO. DESNECESSIDADE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. WRIT NÃO CONHECIDO". (HC 367669 / RS - HABEAS CORPUS - 2016/0218093-6 - 10/02/2017)

O laudo pericial atestou a potencialidade lesiva da arma, bem como apontou que está com o número de série suprimido (fls. 169/175).

Diante do exposto, não merece acolhimento a tese defensiva no sentido de fragilidade do contexto probatório a ensejar, assim, a absolvição.

Dessa feita, explicitados os fatos e diante do quanto restou apurado, não há como deixar de reconhecer a autoria delitiva.

O conjunto probatório produzido é coerente e uniforme, autoriza o acolhimento da pretensão condenatória, sendo de rigor o édito condenatório.

Evidenciada a prática do delito, passo à fixação das penas.

Atenta aos ditames do art. 59 do Código Penal e, respeitado o critério trifásico

para aplicação da pena, observo que o réu registra apontamentos criminais, um dos quais lhe gera reincidência, o que será oportunamente considerado. Sem elementos para avaliação, fixo a pena-base no mínimo legal:

03 anos de reclusão e 10 dias-multa

Na segunda fase da dosimetria penal, observo que o denunciado é portador de reincidência. Diante da agravante, aumento a reprimenda em 1/6 e fixo a pena intermediária em:

03 anos e 06 meses de reclusão e 11 dias-multa

À míngua de outras causas modificadoras, torno a reprimenda definitiva.

A pena de multa foi fixada e alterada com base nos mesmos critérios e na mesma proporção da pena privativa de liberdade, com fundamento no artigo 59 do Código Penal, e o valor de cada dia-multa será estabelecido no patamar mínimo, ausente que estão elementos que informem a situação econômica do réu.

A pena será cumprida inicialmente em regime semiaberto, observado o disposto artigo 33, § 3º do Código Penal. Muito embora, a reprimenda imposta permita a fixação de regime menos gravoso, infere-se dos autos que o acusado é reincidente.

Deixo de aplicar a substituição da pena privativa de liberdade por outra modalidade, porque de acordo com o art. 44, inciso II e § 3º, o acusado é reincidente o em crime doloso.

Isto posto, JULGO PROCEDENTE a presente ação penal e condeno KAYO DE SOUZA BITTENCOURT à pena de

03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa, no piso mínimo, por incurso no art. 16, parágrafo primeiro, inciso IV da Lei nº 10.826/03, em regime inicial semiaberto.

Nego o apelo em liberdade pois, trata-se de réu reincidente permanecendo inalteradas as condições legais que ensejaram a custódia cautelar.

Isento de custas em razão do benefício da gratuidade de justiça.

Em relação à(s) arma(s) apreendida(s), proceda-se de acordo com o art. 25 da Lei nº 10.826/03.

Transitada em julgado, determino as seguintes providências: 1) Comunique-se o desfecho da ação penal ao IIRGD ao Juízo Eleitoral para as providências cabíveis, tal qual consta do art. 15, III, da Constituição Federal; 2) Extraia-se a guia de execução definitiva; 3) Oportunamente, arquivem-se os autos com as anotações necessárias.

P.R.I.C.

Jacarei, 19 de abril de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA